# STRUCTURA SNOAVEI POPULARE. CU PRIVIRE SPECIALĂ ASUPRA REPERTORIULUI ROMÂNESC, MAGHIAR ȘI SĂSESC DIN TRANSILVANIA*

HANNI MARKEL și GABRIELA VÖÖ

Cercetarea structural-funcțională a folclorului își are justificarea în caracterul modelat al creației populare[1]. Structurile repetitive, stabile, păstrate de memoria colectivă și realizate în procesul de transmitere a tradiției orale, indiferent de învelișul verbal al acestora, asigură continuitatea formală a categoriilor literare. Prin modelare, descifrînd legitățile formale și funcționale ale snoavei, ne apropiem de un strat adînc al gîndirii umane, acela al reflectării artistice specifice a realității. Cercetînd din punct de vedere formal narațiunea comică obținem simbolurile situațiilor comice din realitate, ale unor modele de comportament general-uman, de o anumită factură, reflectate de această categorie a prozei populare prin procedee specifice din sfera categoriei estetice a comicului.

Într-o primă fază a cercetării comparative a repertoriilor de snoavă transilvăneană în limbile română, maghiară și germană (mai exact, în dialectul săsesc), am pornit de la acei factori formali generali, care s-au dovedit a fi comuni în toate cele trei repertorii. Am urmărit principiile compoziționale caracteristice speciei, indiferent de limba în care sînt realizate variantele.

Căutînd generalul în spatele particularului am dedus, pe baza elementelor comune ale performanțelor, principii compoziționale la nivelul competenței; a rezultat modelul structural care susține narațiunea pe plan inconștient, realizîndu-se permanent în procesul comunicării folclorice prin performanțe. Am obținut modele structurale, exprimate prin formule matematice, infinit mai reduse ca număr decît chiar tipurile tematice care le întrupează. Formulele reflectă, în același timp, legitățile care guvernează raporturile acestor structuri față de materialul (subiectul) prin care se realizează și față de conținutul (tematica) pe

---

* Studiul reprezintă un capitol al monografiei comparative *Snoava populară românească, maghiară și săsească din Transilvania*, însoțită de o antologie de variante paralele din repertoriile cercetate. Lucrarea a fost elaborată în anii 1975—1976 în cadrul planului de cercetare al Sectorului de etnologie și sociologie al Centrului de științe sociale, Universitatea „Babeș-Bolyai", Cluj-Napoca.

[1] Cf. Mihai Pop, *Caracterul formalizat al creațiilor orale*, în Secolul 20, 1967, nr. 5, p. 155—161.

care-l exprimă. Analiza variantelor în diferite limbi ne-a oferit posibilitatea de a verifica corectitudinea şabloanelor structurale abstractizate.

Dacă, la studierea tematicii diferenţierea între subspeciile narative comice nu este relevantă, una şi aceeaşi tematică realizîndu-se în diversele forme de naraţiune, la cercetarea structurii diferenţierea după subspecii are o importanţă mai mare; din această cauză, ne-am propus să verificăm relevanţa structurii pentru delimitarea subspeciilor narative.

Am eliminat din analiză naraţiunile comice cu caracter mixt: basm-snoavă, legendă-snoavă, deoarece structura acestora e dată de specia originară (basmul, legenda), funcţionalitatea comică ţinînd de o adaptare secundară a lor. De asemenea, identificarea tipurilor structurale definitorii ale snoavei ne obligă să acordăm o atenţie mai redusă unor variante structurale colaterale — incomplete, combinate, contaminate —, caracteristice, dealtfel, naraţiunii vii.

*Categorii formale operaţionale.* Am considerat *text* o structură complet realizată. În cazul snoavei, această condiţie e întrunită de episod, constituit, la rîndul său, din unităţi, ierarhic subordonate: motivul şi elementul. *Elementul* este cea mai mică unitate formală cu care am operat. În cadrul motivului am identificat elemente *relevante* din punct de vedere structural-tematic, care pot fi principale sau secundare. Elementele lipsite de funcţie structural-tematică în cadrul motivului sînt, în schimb, *irelevante.*

Abordarea textelor se face prin analogie cu gramatica frazei, avînd în vedere faptul că snoava este o formă narativă succintă, echivalentă cu o comunicare verbală. Din acest punct de vedere, elementele relevante sînt *subiectivale,* purtătoare ale unor calităţi denotate (prin determinări atributive), respectiv conotate (în acţiunile lor) sau elemente *predicative* (fapte, vorbe, atitudini), însoţite de elemente complementare.

Relaţiile între elementele subiectivale, pe de o parte, precum şi între acestea şi cele predicative, pe de altă parte, determină structura întregului, adică a episodului.

În analiză am utilizat notaţiile propuse de Hermann Bausinger[2]. Diferenţiind elementele subiectivale după calitate, notăm, aşadar, cu *V* (pentru „validus", „valet") superioritatea pe diverse planuri posibile faţă de obişnuit, iar cu *D* („debilus", „der Dumme") inferioritatea în raport cu acelaşi criteriu. Valenţele elementelor subiectivale, precum şi ale faptelor lor, le-am consemnat prin +, — (plus, minus), iar poziţia în raporturile lor reciproce prin *i* („inferior") şi *s* („superior"). Elementele predicative, care relevă, precizează sau modifică valenţele iniţiale, sînt notate cu *f* („factum"); pentru nuanţarea calităţii lui *f* adoptăm şi semnul *l* („List") cînd e vorba de un şiretlic, de o cursă. Ponderea elementelor subiectivale şi a celor predicative se modifică în funcţie de fazele episodului; dacă în faza iniţială elementul/elementele subiectivale sînt relevante din punct de vedere structural, în acţiunea propriu-zisă primează cele predicative, afirmînd sau negînd calităţile iniţiale ale

---

[2] Hermann Bausinger, *Bemerkungen zum Schwank und seinen Formtypen.* în Fabula, 9, 1967, nr. 1—3, p. 126—134.

elementelor subiectivale. Relația element subiectival — element predicativ s-a notat cu $\times$.

*Structuri compoziționale.* Pe baza variantelor din cele trei repertorii studiate am stabilit existența următoarelor tipuri structurale de bază:

I. Snoava cu caracter de autodescoperire, autorelevare, fără opoziție explicitată;

II. Snoava cu oponent pasiv;

III. Snoava cu oponenți activi.

Spre deosebire de Hermann Bausinger care ierarhizează structurile, noi considerăm că cele trei tipuri structurale, obținute prin analiza variantelor orale, sînt egale valoric, nefiind vorba de derivări sau reduceri, de trunchieri din structura snoavei cu oponenți activi, ci de principii compoziționale de sine stătătoare, deși admitem că, pe plan estetic, comicul snoavelor din cea de-a treia categorie se realizează mai pregnant.

Acceptarea tipurilor structurale identificate de noi elimină inconsecvența definiției lui O. Bîrlea, axată pe personajul negativ; de altfel materialul îl obligă să observe și existența unei categorii aparte de snoave cu personaj pozitiv[3].

I. Snoava cu autorelevare[4] cuprinde un singur element subiectival principal (individual sau colectiv), a cărui valență față de criteriul obișnuitului, al normalului este dezvăluită de elementul predicativ. În funcție de caracterul pozitiv sau negativ al elementului subiectival, în cadrul acestui tip structural deosebim două subcategorii, identice din punct de vedere structural, dar opuse sub raportul valenței: așa-numitele „rátótiáde", „Schildbürgerschwänke", pe de o parte, și anecdotele, pe de altă parte.

În această categorie, „provocarea" la acțiune pornește de la mediul înconjurător, de la o situație, „răspunsul" fiind tocmai acțiunea prin care se relevă o deficiență — în cazul primei categorii — sau o însușire pozitivă — în cea de-a doua; este vorba, așadar, de o autodescoperire, o autorelevare a calității.

Relația între elementele subiectivale și cele predicative poate fi directă, fără nici un element relevant mediator, și indirectă, mijlocită, autorelevarea negativă realizîndu-se, prin urmare, în două subtipuri structurale.

1. *Autorelevarea directă negativă* se realizează cel mai simplu după modelul structural de bază (în care $\rightarrow$ = „rezultă"):

$$D \times f^{-} \rightarrow (D^{-})$$

adică: cineva săvîrșește o faptă incompatibilă cu ceea ce e general acceptat, obișnuit, corect, punîndu-și astfel în evidență o deficiență (de cunoaștere, intelectuală, de exprimare etc.). De ex.: Prostul se uită la holda de grîu care se leagănă în vînt, se sperie că fuge grîul și-l taie (AaTh 1204*). Din această categorie fac parte un număr mare de snoave

[3] Ovidiu Bîrlea, *Mică enciclopedie a poveștilor românești*, București, 1976, p. 353.

[4] Cf. și Vöö Gabriella, *Introducere în analiza structurală a snoavei populare. Considerații pe baza snoavelor populare maghiare*, în R.E.F., 17, 1972, nr. 2, p. 183—194.

al căror comic se bazează pe deficiențe de cunoaștere, grupate în tipologia Aarne-Thompson între numerele 1200—1349[5]. Fiind vorba de o structură simplă, care nu explicitează cu obligativitate în text valoarea dobîndită de elementul subiectival, ea poate fi completată în diverse maniere: prin determinarea ca atare a faptei săvîrșite de către un element neopozant, exterior, prin cumulări de fapte, printr-un apendice pseudoetiologic. Structura de bază, fără completări, este o categorie prin excelență axată pe completarea, posterioară textului, din partea receptorului, fenomen care în puține cazuri poate fi surprins ca atare. De aceea, urmarea acțiunii lui $D$ apare, în model, în paranteză.

Dacă între cei doi factori formali se intercalează un set de elemente cu funcție catalizatoare, relația element subiectival (personaj) și element predicativ (acțiune) devine indirectă. Cu alte cuvinte, un personaj exterior situației comice (pe care îl notăm cu $A$), printr-o acțiune neutră din punct de vedere al comicului ($f_n$), obligă (relația de determinare se exprimă prin $\supset$) elementul subiectival să-și releve însușirea. Situația comică se creează, deci, datorită unui element subiectival neutru, care condiționează autorelevarea:

$$A \times f_n \supset D \times f^- \rightarrow D^- \text{ sau } (D^-)$$

În structuri combinate, $A \times f_n$ se poate ridica la nivelul de element relevant principal, rămînînd un element constant prin mai multe structuri, în care $D$ și $f^-$ se modifică.

$A \times f_n$ poate avea și o altă funcție în model. Există structuri în care elementul intermediar nu condiționează, ci îndreaptă fapta greșită. Acestea sînt mai complete decît structura de bază, întrucît conțin și rezolvarea situației comice:

$$D^- \times f^- \sim A \times f_n \text{ (notăm cu } \sim \text{ corectarea)}$$

În cadrul acestor snoave, $A \times f_n$ intră în relație directă cu elementul predicativ. (În formula anterioară, relația lui cu elementul subiectival era directă.) Cele două funcții ale elementelor intermediare apar adesea în aceleași structuri, în modele compoziționale dezvoltate. La variantele tipului AaTh 1384, „Soțul caută trei oameni la fel de proști ca soția lui", apare acest subtip de autorelevare indirectă negativă în structura-cadru a tipului tematic, într-o varietate de concretizări, nelimitate principial.

Constatarea lui O. Bîrlea: „în centrul atenției stă totdeauna personajul negativ [...] Personajul pozitiv are rol secundar, el acționează doar pentru a-i da protagonistului negativ prilejul de a-și dezvălui tara caracteristică sau pentru a-i aplica în final corecțiunea cuvenită"[6] — se referă, de fapt, la acest tip de modele, în care relația între elementele subiectivale este una de alianță și nu de opoziție.

---

[5] Antti Aarne-Stith Thompson, *The Types of the Folktale. A Classification and Bibliography.* Second Revision. Helsinki 1961 (= F.F.C. nr. 184).

[6] O. Bîrlea, ibid.

În snoavele cu autorelevare primează net autorelevarea negativă, în timp ce subtipurile autorelevare negativă directă, respectiv indirectă, sînt reprezentate în număr aproximativ egal[7].

Este vorba aici, de fapt, de realizări surprinzător de bogate și variate din punctul de vedere al subiectelor, al tipurilor narative, concentrate asupra unei sfere tematice relativ restrînse, cea a deficienţelor umane, structurate însă foarte asemănător, conform modelelor prezentate mai sus. Faptul că în folcloristica românească nu s-a încetăţenit un termen special pentru această categorie, nu înseamnă că ea nu există ca atare în folclorul românesc. În indicele bibliografic al snoavelor româneşti ele se află grupate în capitolul tematic al deficienţelor psihice, fizice, şi, în mai mică măsură, morale[8].

2. *Autorelevarea pozitivă directă şi indirectă.* Această categorie structurală se realizează foarte rar în folclor. Ea înglobează specia anecdotă, ale cărei caracteristici sînt destul de aproximativ delimitate în literatura de specialitate. O. Bîrlea, de pildă, o vede apropiată de glumă, prin faptul că, de obicei, se încheie printr-o poantă, menită să scoată în lumină mintea scînteietoare a protagonistului. „Dacă naraţiunea urmăreşte să pună în lumină ingeniozitatea, mintea sclipitoare a actantului, avem în faţă o glumă; dacă însă îndărătul acestei replici se ascunde prostia sau viclenia care tinde să acopere o deficienţă, poziţia satirică a plăsmuitorului e evidentă şi ca atare naraţiunea respectivă e o s[noavă]"[9]. Această diferenţiere rezultă şi din modelele obţinute de noi, anume în cadrul structurilor cu autorelevare, directă şi indirectă, cu valoare negativă în cazul snoavei, şi cu valoare pozitivă în anecdote. După criterii structurale, anecdota este acea naraţiune comică în care elementul subiectival îşi relevă o valoare pozitivă în urma faptului: $V \times f^{+} \rightarrow V^{+}$.

În cazul acestor naraţiuni, $f^{+}$ este un fapt (sau o replică) ieşit din comun prin ingeniozitatea lui. Deosebirea valorii elementului predicativ din anecdotă faţă de cel din glumă constă în faptul că, pe lîngă calitatea intelectuală, el relevă şi o notă caracteristică elementului subiectival, cunoscut doar comunităţii restrînse în care se povesteşte naraţiunea. Pe cînd în glumă valoarea pozitivă a elementului predicativ ($f^{+}$) e hotărîtoare, indiferent de concretizarea lui $V$ (chiar cînd e vorba de personalităţi istorice) — în anecdotă, tiparul încetăţenit al elementului subiectival îngrădeşte variaţia elementului predicativ. Primul acţionează (face, spune ceva) potrivit aşteptărilor, potrivit caracterului său cunoscut, nemijlocit sau prin intermediul altor naraţiuni despre el aflate în circulaţie. Este adevărat că şi „figurile de banc", mai ales cele cu o mare putere de atracţie, au un anumit tipar care condiţionează, prin afinitate, asimilarea unor acţiuni echivalente, dar niciodată acestea nu au „consecinţe caracterologice mai adînci", cum e cazul la anecdotă, „fiindcă ea ţinteşte portretizarea persoanei adusă în scenă. În acest scop, e ales tocmai momentul reprezentativ în care omul ilustru îşi dezvăluie

---

[7] Autorelevare indirectă apare în aproximativ 13% din snoavele investigate, autorelevare directă în 12%.

[8] Sabina C. Stroescu, *La tipologie bibliographique des facéties roumaines*, I—II, [Bucureşti], 1969.

[9] O. Bîrlea, *op. cit.*, p. 357.

felul de a fi, poziția față de evenimentul cu pondere importantă î grafia sa"[10].

Autorelevarea pozitivă indirectă este mult mai des întîlnită î clor, deoarece caracterul mai concret al elementului subiectival mină dezvăluirea valorii sale pozitive, de obicei în situații date condiționează fapte:

$$A \times f_n \supset V \times f^+ \rightarrow V^+$$

În cazul anecdotei, $A \times f_n$ (grupul de elemente intermedia element subiectival secundar și o acțiune), ca și în structurile a dente, este pricinuitorul relevanței valorii lui $V$, fără ca element biectival secundar să se situeze, însă, în opoziție față de $V$.

3. O structură asemănătoare apare în cazul snoavelor în care tatul nu e cel scontat, ci exact contrariul, datorită unui element împrejurări exterioare. Am numit acest model *rezultatul contr* apare mai frecvent în cazul autorelevării negative („prost să fii, să ai"), cum ar fi la tipurile AaTh 1643 „Vaca vîndută copacului" în copacul-cumpărător tăiat), AaTh 1653, scăpatul ușii pe hoții c copac, care, de spaimă, părăsesc comoara. Transformarea în neg unei intenții, în sine, juste, conformă cu normalul, a apărut m în materialul studiat de noi.

Structurile simple, fără opoziție — autorelevarea negativă și tivă, rezultatul contrar — pot să intre în combinații cu structuri pe aceleași principii sau pot fi înglobate în structuri mai complex zate pe opoziții.

Am arătat că tensiunea încorporată în snoave cu structuri nu are aceeași intensitate la toate tipurile pe care le-am mențion scopul de a spori tensiunea poate acționa procedeul compoziționa folcloric al *repetiției* (identice sau modificate). Este vorba de u cantitativ, menit să accentueze o anumită calitate, spor care se realiza la ambele elemente relevante ale acțiunii: se narează fapt tapuse ale unuia și aceluiași element subiectival, caracteristic pen clurile despre proști, bunăoară (rátótiáda, Schildbürgerschwank). A efect e realizat și în cazurile cînd același fapt este săvîrșit de acta feriți (analog basmului): „Cele trei fete bîlbîite (sau gușate)", 1457, vorbesc toate pe rînd, deși de tăcerea lor depinde șansa d căsători.

Pe lîngă această juxtapunere apare și o înlănțuire propriu-zis rială, în care săvîrșirea unui fapt e condiționată de faptul prec Exemplul tipic pentru acest principiu compozițional ni-l oferă 1696 „Ce-ar fi trebuit să spun? (să fac?)", în care acțiunile greșite una din cealaltă. În acest caz, tensiunea și, implicit, comicul se ț ează, același actant ajungînd în situații din ce în ce mai dificile

Majoritatea snoavelor fără opoziție cu structuri amplificate s lizează prin autorelevare indirectă, catalizatorul/corectivul acțiun tînd fi, de asemenea, identic sau variat (în ultimul exemplu de ma

Amplificarea structurii se bazează pe afinitatea tematică. Se constata o anumită preferință pentru asocierea a cel puțin trei ele

[10] Ibid.

repetitive; cantitatea variază în funcție de tradiție, de cunoștințele și preferințele naratorului. De aceea, apariția unor variante fără opoziții, ale căror motive se succed identic, este aproape exclusă; dacă apar, totuși, faptul se explică printr-o sursă comună (orală sau tipărită).

Structurile simple cu autorelevare alcătuiesc, uneori, unități structurale apropiate de compoziția bifazică a snoavelor cu opoziții, cu o tensiune între faze: Proștii împing peretele pînă la un semn pus. Semnul (haina) e furat și ei cred că au împins prea departe (AaTh 1326). Comicul sporește prin introducerea planului corect (precizarea dimensiunii dorite) în acțiunea dublu incorectă (împingerea zidului, convingerea că a reușit). Multor tipuri de snoavă compuse după un asemenea model le este comună nepotrivirea între o intenție corectă și rezolvarea ei (AaTh 1430 „Castele în aer").

Din motivele de snoavă cunoscute într-o colectivitate, un narator bun poate plăsmui unități complexe, cu condiția să valorifice afinități structural-tematice, închegîndu-le într-un tot unitar, conform unei logici interne riguroase, gradate. În acest caz, motivele adăugate nu vor apărea legate întîmplător, ci structurate în funcție de *calitatea* care urmează să fie ilustrată, încît efectul comic, mai ales în cazuri în care nu apare momentul corectură, să fie absolut sigur.

II. *Snoava cu oponent pasiv* este o categorie de tranziție între snoavele cu model structural simplu și cea bifazică, cu opoziție activă. Din punct de vedere structural se apropie de autorelevarea pozitivă indirectă; diferă, în schimb, ideea realizată prin structură. Pe cînd în modelul autorelevare pozitivă indirectă, superioritatea, pe toate planurile, a personajului central este indiscutabilă, în aceste narațiuni, elementele subiectivale apar cu valențe temporare, valabile deseori doar pentru momentul desfășurării acțiunii, iar superioritatea, cîștigată de obicei pe plan intelectual față de un adversar pasiv, rămîne discutabilă pentru simțul moral al auditoriului, chiar dacă în momentul narării cîștigă simpatia acestuia. Este vorba, deci, de snoavele în care personajul păcălește, înșală, învinge pe cineva, fără să se ciocnească propriu-zis cu el. Oponentul este pus, de multe ori chiar fără a fi conștient, într-o situație inferioară.

1. În această structură apar două elemente subiectivale principale, dintre care unul acționează (prin $f^+$) împotriva unui alt element subiectival, fără factum sau cu un $f_n$ (neutru):

$$\frac{V}{D} \times f^+ \rightarrow \frac{V^s}{D^i} \quad \text{sau} \quad \frac{V \times f+}{D \times f_n} \rightarrow \frac{V^s}{D^i}$$

Dacă dorim să precizăm intenția netă a lui $V$ de a-i întinde lui $D$ o cursă, putem nota, ca și H. Bausinger, $f^+$ cu $l$ (= „List", șiretlic):

$$\frac{V \times l}{D} \rightarrow \frac{V^s}{D^i}$$

Tipul compozițional în care se realizează acest model se situează, așadar, între snoava fără opoziție și cea cu oponenți activi; apar două elemente subiectivale, însă cel de-al doilea nu e angajat într-o contrafaptă, ci e lipsit de elemente predicative relevante; din punctul de ve-

dere al comicului, acesta ocupă o poziție pasivă față de elementul subiectival principal.

Snoava cu oponent pasiv tinde spre dezvoltare liniară, spre tipul compozițional ciclic, în care elementul subiectival principal rămîne constant, în timp ce elementele predicative diferă. O mare parte din snoavele românești despre Păcală au la bază această structură, ele sînt foarte mobile și variabile, datorită unicității elementului subiectival actant, predispus la acumulări de elemente predicative. Și acestea se pot repeta; în acest caz variază adresantul, personajul păcălit.

2. Un subtip structural, care tinde mai mult spre snoava cu opoziție activă, apare într-un număr relativ mare de snoave referitoare de asemenea la un actant cu poziție superioară netă față de opozanți; prins asupra unei fapte, șmecherul iese din încurcătură prin schimbarea planului de confruntare. El este acela care provoacă o opoziție, dar opozantul e condamnat la inactivitate, la eșec și este deseori dublu păgubit: real (prin furt) și spiritual, prin dezarmarea lui (conștientă sau naivă, eventual numai în aparență) la care nu mai are replică:

$$V \times l \rightarrow \frac{V^{(s)}}{D^{(i)}} \quad \text{sau} \quad \frac{V \times f \times l}{D} \rightarrow \frac{V^{(s2)}}{D^{(i2)}}$$

Ca și în cazul multor snoave cu autorelevare, tipul structural II, cu oponent pasiv, nu explicitează o tensiune rezolvată prin acțiune. Hermann Bausinger remarcă, pe bună dreptate, că o seamă de snoave nu se termină cu textul propriu-zis, ci reclamă prin însăși compoziția lor o completare ulterioară a textului[11]. Și acest ultim subtip structural conține, de fapt, o acțiune nedusă pînă la capăt (bunii povestitori știu unde să se oprească), adică nu se precizează cine anume e învingătorul. Acestea sînt snoave care cheamă la meditație, la colaborare, snoave a căror tensiune trebuie rezolvată de auditor. De aici derivă și mobilitatea lor tematică: replica hoțului, surprins asupra furtului, prin care-și găsește o scuză cu totul neașteptată (AaTh 1624 — Str. 5448), poate fi interpretată ca pretenție prostească la grațiere, dar și ca iscusință deosebită prin care acesta reușește să iasă din încurcătură. Cea de-a doua interpretare este, desigur, mai apropiată de specificul acestui fel de snoave, dar în practica narării e posibilă și cea dintîi.

Acest subtip structural reflectă, de fapt, o nuanțare referitoare la mijloacele, la tactica replicii, prin schimbarea „macazului". Cît de netipică din punct de vedere structural este, în această categorie de snoave, o replică din partea opozantului rezultă și din cele cîteva variante care ocolesc echivocul finalului, printr-o reacție ca: „Și apoi stăpînul l-a luat la bătaie. . .". Printr-o astfel de „completare" echivocul devine univoc, tensiunea e soluționată, fapt care slăbește însă efectul comic al snoavei.

3. O altă posibilitate de confruntare activ-pasivă se întîlnește în snoavele în care opozantul pasiv nu-și dă seama că este pus de *V* să

[11] Cf. H. Bausinger, *op. cit.*, p. 132—133.

activeze în dauna sa. El este acela care, provocat de $V$, se păcălește pe sine:

$$V \times l \supset D \times f^{-} \rightarrow \frac{D^{i}}{V^{s}}$$

4. În fine, în unele snoave actanții nu se află propriu-zis în opoziție, factumul aparținător unuia dintre ei nefiind orientat împotriva celuilalt; dar acesta ripostează ca opozant. Este, de asemenea, un tip structural cu un final echivoc:

$$\frac{D}{V} \times f \rightarrow \frac{Df^{(i/s)}}{Vf^{(s/i)}}$$

În felul său, fiecare are dreptate, atîta doar că unghiurile de vedere și de interpretare sînt diametral opuse. Aceste snoave ilustrează, tocmai prin divergența totală a planurilor, mai ales diferențe ocupaționale, de cunoaștere și de concepție.

III. *Snoava cu oponenți activi* este cea mai complexă categorie formală a speciei. Elementele subiectivale, contrahenții acțiunii, se află în relații opoziționale, oferind un teren larg pentru realizarea comicului pe plan social, intelectual, moral etc. Valențele oponenților apar contextual sau ca rezultat al unei confruntări, ciocniri momentane vehemente, scînteietoare, soluționînd pe plan artistic — prin cîștigul dat inteligenței umane — un dezechilibru persistent în realitatea socială. Confruntarea celor doi actanți provoacă la atitudine și fapte, la replică și la răsplată. Aceasta este categoria care pune cel mai mult în evidență calitățile spirituale ale învingătorului în confruntarea cu un actant inferior pe acest plan, sporind satisfacția auditoriului, care savurează comicul înfrîngerii mai ales dacă raporturile sociale sînt inverse.

Această categorie formală înglobează structuri diferențiate în funcție de raporturile între cele două acțiuni — provocare și răspuns —, treptele acțiunii bifazice.

1. Modelul compozițional cel mai simplu, tipul structural cel mai proporționat este echivalarea între elementele subiectivale prin acțiunea revanșă. În acest model compozițional, cel mai puternic factor formal este $l$ (acțiune neașteptată, șiretlic, șmecherie), care determină dinamica valorică a elementelor subiectivale, ale protagoniștilor. Opoziția între $D$ și $V$ poate să fie dată a priori sau să rezulte din context. Provocatorul acțiunilor, care răstoarnă echilibrul este, de obicei, elementul subiectival inferior. Încercarea lui de a dezechilibra raporturile între inferior și superior potrivit valorii intelectuale, morale, sociale, are drept urmare o contraacțiune din partea opozantului, care anihilează încercarea. Egalarea-revanșă, presupune două acțiuni ($l$) în același plan, cu precizarea că numai în cea de-a doua există armonie între intenție, fapt și rezultat, cei trei factori ai acțiunii:

$$\frac{D}{V} \times l \rightarrow \frac{D^{s}}{V^{i} \times 1} \rightarrow \frac{D^{i}}{V^{s}}$$

Din punctul de vedere al tensiunii și al comicului narațiunii, culminația este faza a doua, care conține momentul esențial al acțiunii, cotitura în relația între $D$ și $V$. Prin cotitură, situația relațională creată,

$D^s$ (superior) şi $V^i$ (inferior), prin şiretlicul lui $V$ se inversează potrivit calităţilor şi aşteptărilor: relaţia $D^i \leftrightarrow V^s$ devine definitivă, ireversibilă.

Remarcăm că, la această categorie, situaţiei iniţiale îi revine un rol autonom în cadrul modelului structural prin introducerea în acţiune a celor două elemente subiectivale şi a raporturilor dintre ele. Segmentarea acţiunii în faze este binară, provocării explicite îi urmează răspunsul explicit.

Acest model structural corespunde unei compoziţii, pe care O. Bîrlea o caracterizează astfel: „Al doilea tip compoziţional cuprinde s[noave] construite în sistemul binar, cu două scene, două acţiuni închegate, în care cea de-a doua este replica celei dintîi. Se arată astfel cum, mai întîi personajul negativ înşală, păcăleşte, păgubeşte etc. pe cei din jur, iar în partea a doua cum păcălitorul este înfrînt, primind şi pedeapsa cuvenită. [...] Cele mai multe s[noave] se încadrează în acest tip compoziţional, care poate fi considerat caracteristic s[noavei] propriu-zise, căci în el se întîlnesc nu numai cele mai numeroase, dar şi cele mai izbutite tipuri ca realizare artistică"[12].

După cum vom vedea, compoziţia binară este într-adevăr caracteristică acestei categorii de snoave, dar ea nu se poate reduce la această formulă a acţiunii, căci apar şi snoave realizate pe baza unui model structural amplificat, după cum există şi snoave cu structură monofazică, prin nimic inferioare din punct de vedere artistic celui bifazic. Apoi, chiar dacă admitem corespondenţa negativ = $D$, pozitiv = $V$ — discutabil rămînînd, în contextul nostru, totuşi, „negativ" şi „pozitiv", atribuite după criterii extrastructurale — vom vedea că nu în toate snoavele cu compoziţie binară, „personajul negativ"($D$) este acela care provoacă răspunsul, iniţiativa putînd porni şi de la cel „pozitiv" ($V$).

Din acest punct de vedere, modelele structurale propuse de Bausinger (care nu face însă o delimitare precisă în ce priveşte relaţia $D \leftrightarrow V$ în declanşarea acţiunii) se pot grupa astfel: ceea ce Bausinger numeşte „Ausgleichstyp" — tip de egalare — este modelul, în care rolul iniţial revine lui $D$, iar înfrîngerea lui e realizată prin cea de a doua fază a acţiunii de către $V$. În schimb, în cadrul modelului „Steigerungstyp" — tipul de intensificare — apare şi inversarea valorilor în faza iniţială: $V$ provoacă şi tot el este acela care va ieşi superior, $D$ nereuşind să schimbe raportul de forţe în favoarea sa.

Pe lîngă modelul de bază, egalare-revanşă, discutat mai sus, apare un subtip structural. în care echivalarea se produce prin acţiunea lui $D$. Vrînd să accentueze superioritatea pe care s-a situat prin acţiunea din prima fază, $D$ acţionează în continuare, dar dă greş şi, astfel, raportul de forţe este schimbat în favoarea lui $V$. Bausinger numeşte acest tip structural „Ausgleichstyp Übermut" — egalare prin trufie — care poate fi formalizat astfel:

$$\frac{D \times l}{V} \rightarrow \frac{D^s \times l^-}{V^i} \rightarrow \frac{D^i}{V^s}$$

[12] O. Bîrlea, op. cit., p. 367.

Un alt subtip al modelului egalare-revanșă precizează modalitatea revanșei prin întoarcerea „armei", prin identitatea elementului predicativ în ambele faze ale acțiunii. Provocatorului i se plătește cu aceeași monedă: e înșelat după propriile principii. Zgîrcitul care întoarce blidul cu partea bună a mîncării, sub un pretext oarecare, trebuie să accepte mîncarea mai seacă, atunci cînd blidul este întors din nou, cu o explicație nu mai puțin plauzibilă decît a lui (AaTh 1568* — Str. 3588. Vezi și „Palmele farmacistului"). Provocarea este întotdeauna acceptată de *V*, care sesizează mobilul faptelor și, prin aceasta, vulnerabilitatea oponentului:

$$\frac{D^s}{V^i} \times 2l \rightarrow \frac{D^i}{V^s}$$

Ca și alte tipuri structurale ale snoavei, cel numit egalare poate apărea amplificat, cu oarecare intensificare, ca o repetiție a aceleiași structuri de bază provocare — răspuns; fiind vorba însă de opozanți aflați în confruntare, reluarea nu duce la un simplu spor cantitativ; noua acțiune pornește întotdeauna de la situația creată din tendința de a răsturna raportul de forțe:

$$\frac{D \times l}{V} \rightarrow \frac{D^s}{V^i \times l_1} \rightarrow \frac{D^i \times l_2}{V^s} \rightarrow \frac{D^s}{V^i \times l_2} \rightarrow \frac{D^{i\,1+2}}{V^{s\,1+2}} \quad \text{etc.}$$

Desigur, modelul poate fi variat dacă acțiunea relevă subtipuri structurale în cadrul aceluiași mod, egalarea putînd apărea ca „egalare prin întoarcere", „egalare prin trufie" alături de tipul de bază. Aceste serii nu sînt însă consfințite prin tradiție, căci alcătuirea unor snoave ciclice depinde de factori multipli. Asemenea creații sînt snoavele referitoare la „dracul prost", în cadrul cărora cumularea acțiunilor e foarte frecventă. După experiența noastră, ciclizarea răspunde unei tendințe de prelungire a narării, mai ales dacă elementele subiectivale echivalente sau identice constituie premiza unui astfel de procedeu. Structural aceste variante sînt realizate după modelul de bază „egalare" deoarece ele nu conțin o intensificare, o potențare comparabilă celuilalt model de bază denumit „Steigerungstyp".

2. Asemănător tipului structural „autorelevare", în structura snoavelor cu opoziție poate apărea elementul subiectival intermediar cu funcția de a rezolva relația opozițională. E vorba de snoave în care conflictul se rezolvă *indirect*, rezultatul final nu se datorează numai acțiunii celor doi opozanți:

$$\frac{D \times l}{V} \rightarrow \frac{D^s}{V^i}(A \times f) \rightarrow \frac{D^i}{V^s}$$

Elementul, sau mai precis, grupul de elemente intermediare, poate avea o comportare neutră din punctul de vedere al comicului. Rolul său este doar de a restabili echilibrul (moral, intelectual, social), rezolvarea opoziției potrivit așteptărilor. Ca și în snoavele fără opoziție, acțiunea intermediară poate constitui o urmare firească a unei ciocniri sau poate fi o rezolvare de tipul „deus ex machina" a conflictului. În aceste cazuri, *D* neputînd răspunde provocării lui *V*, e susținut de un actant exterior conflictului inițial. Principiul simetriei e realizat și în

snoavele de acest tip structural: cumulului de actanţi $V + A(V)$ îi corespunde participarea în acţiune a unui element exterior conflictului, asociat lui $D$: $A(D)$, care poate prelua, asemănător lui $A(V)$, iniţiativa pentru $D$. Pe cînd funcţiile lui $D$ şi $A(D)$ sînt însă reversibile, delimitarea dintre $V$ şi $A(V)$ este netă, iniţiativa aparţine lui $A(V)$. Este un tip structural care apare mai ales în snoavele despre pedepsirea femeii adultere (AaTh 1360 „Spuma de mare"). În unele variante $A(V)$ apare disociat, dar această disociere nu e relevantă:

$$\frac{A(D) \supset D \times l}{V} \rightarrow \frac{D^s}{V^i \times l \subset A(V)} \rightarrow \frac{D^i}{V^s}$$

Elementul intermediar $A(V)$ poate deveni $V$, formînd structuri combinate. Păcală, de exemplu, poate să apară în conflicte chiar ca element mediator, formă des întîlnită în folclorul românesc; acţiunea sa constituie însă punctul de pornire pentru o altă opoziţie, el devenind adesea, în noua structură, oponent activ.

Acelaşi fenomen se poate sesiza în cazul unor structuri asemănătoare din folclorul maghiar, cu deosebirea că elementul intermediar nu este, de obicei, un personaj tipic.

Factorului intermediar, exterior relaţiei opoziţionale, îi poate reveni şi o altă funcţie în tipul structural „egalare-revanşă". Răsturnînd raportul de forţe, rezultatul ajunge să fie invers faţă de situaţia anterioară intervenţiei sale:

$$\frac{D \times l}{V} \rightarrow \frac{D^s}{V^i \times l} \rightarrow \frac{D^i}{V^s} (A \times f) \rightarrow \frac{D^s}{V^i}$$

Revanşa poate fi cumulată în tipuri narative mai complexe, dînd naştere unei potenţări a calităţilor opuse, în tipul structural numit de Bausinger „Steigerung" (intensificare).

Acţiunii provocatoare a lui $V$ ($V \times l$), $D$ îi răspunde, pentru a egala $l$; dar acţiunea sa e greşită (adică $l^-$), nu reuşeşte, rezultatul demonstrînd din nou inferioritatea sa dată iniţial, iar valenţele $i$ şi $s$ se multiplică în funcţie de numărul motivelor cumulate. Ne gîndim, de pildă, la imitarea acţiunii („imitaţie fatală") lui $V$ de către $D$ în AaTh 1535: fratele bogat /stăpînul/ sătenii, vrînd să obţină ceea ce a dobîndit săracul /sluga, imită prosteşte pînă la autodistrugere acţiunile indicate de acesta din urmă.

Deşi în analiza structurală a snoavelor, exceptînd pe cele cu autorelevare, am pornit de la cele patru „constelaţii", adică de la cele patru tipuri de bază identificate de Bausinger: revanşă-egalare; revanşă-trufie; intensificare-egalare; intensificare-trufie, nu am găsit nici un exemplu pentru ultimul tip structural menţionat. Explicaţia derivă din criteriul nostru de analiză, care porneşte de la elementele predicative raportate la cele subiectivale. Cu alte cuvinte, modelele la care ne-a dus analiza variantelor, ţin seama de relaţia explicit opoziţională sau de cea în care opoziţia este doar implicată. Exemplul dat de Bausinger pentru tipul structural intensificare-trufie[13], intră, după criteriile noastre, în modelul structural al autorelevării indirecte, cu intensificare.

[13] Cf. H. Bausinger, *op. cit.*, p. 132.

Conform criteriilor adoptate de noi, apare însă tipul de structură opozițională cu intensificare indirectă. De exemplu, în AaTh 1525 M „Mak și oaia", inferioritatea autorităților sau a stăpînului de la care s-a furat, respectiv superioritatea hoțului, e potențată, în mod indirect, prin intervenția copilului care trădează secretul casei în așa manieră, încît nu-i sînt sesizate bazele reale. Este un tip structural frecvent în tematica înșelătorului viclean care reușește să-și subordoneze opozantul pe deplin (AaTh 1405 „Femeia leneșă la tors" — necombinat). În aceste tipuri narative, modul de reprezentare comic validează deseori fapte condamnabile (hoție, adulter, fraudă etc.). Această răsturnare de valori etice, justificată doar din punct de vedere artistic, poate fi anihilată, echilibrată, conform preceptelor etice sociale, prin combinări de tipuri care prezintă afinități tematice. Astfel, în variantele noastre (românești și săsești), la AaTh 1405, apare îndreptarea lenei.

Pe parcurs am menționat, la diferitele structuri de bază, și principii de dezvoltare a compoziției. Dezvoltarea poate fi paratactică (valențele avînd caracter adițional), cumulativă (cu valențe potențate). Am amintit, de asemenea, posibilitatea de combinare a unor snoave care pot apărea și autonom, într-o compoziție structurată pe aceleași principii ca snoava cu opozanți activi. În afară de acestea se mai cuvine să menționăm tipul structural-cadru: snoava în snoavă, în interiorul căreia apare adeseori una dintre posibilitățile de dezvoltare amintite mai sus. Modelele lor au o înfățișare asemănătoare schemei de analiză sintactică a unei perioade.

În analiza noastră, concepută ca relaționare a elementelor subiectivale față de cele predicative, nu am intrat în detalii privitoare la tehnica realizării conflictului comic. Anumite nuanțări sînt oglindite și de modelele prezentate mai sus, prin diferențierea lui *f* față de *l*, prin discutarea rolului elementului *A*, situat în afara opoziției, respectiv prin disocierea lui *V* și *D* în anumite compoziții mai ample. Modelele asupra cărora am insistat reprezintă, de fapt, posibilitățile compoziționale cele mai relevante, fără a fi, în schimb, singurele posibile. Detalieri în plus ale elementelor discutate și ale rolului pe care îl au în conturarea conflictului comic (demascarea prin șiretlic sau prin întîmplare; pățania prin întîmplare, răsplată pentru calități, învingerea directă) ne-au fost utile în analiza concretă, dar ele nu modifică esențial tipurile structurale de bază și nici subtipurile lor, prezentate mai sus. Ele constituie doar cîteva dintre registrele de coloratură utilizate din perspectiva comicului, alături de alte procedee, la care am făcut referiri, ori de cîte ori acest lucru ne-a fost sugerat de material, și anume: variație, combinare, chiar completare prin receptor.

## DIE STRUKTUR DES VOLKSSCHWANKS. MIT BESONDERER BEACHTUNG DES RUMÄNISCHEN, UNGARISCHEN UND SÄCHSISCHEN ERZÄHLBESTANDES AUS TRANSILVANIEN

(Zusammenfassung)

Vorliegende Untersuchung ist ein Kapitel der vergleichenden Monographie über den rumänischen, ungarischen und sächsischen Volksschwank Transilvaniens

(Manuskript, 1975—1976), die durch eine Anthologie paralleler Belege aus den drei Erzählbeständen ergänzt wird.

Die Strukturanalyse geht von H. Bausingers *Bemerkungen zum Schwank und seinen Formtypen* (Fabula 1967) und der Vorarbeit G. Vöös zur Struktur des Schwanks „mit Selbstdarstellung" (vgl. Note 4, R.E.F. 1972) aus; sie widerspiegelt folgendes:

— Art der Handlungsträger (in Analogie zur Textsyntax als „subjektivale Elemente" bezeichnet) in deren direktem oder indirektem Verhältnis zum gestalteten oder implizierten Konflikt: *D* für „der Dumme", *V* für „validus, Valet", bezw. *A* für außerhalb des Konflikts stehende, handelnde subjektivale Elemente;

— Valenz und Funktion des „Faktums" (= *f*), der „prädikativen Elemente": + = positiv (mit der Besonderung *l* für „List"), — = negativ bezw. *n* = neutral.

— Dynamik der handlungsauslösenden Fakten und Intentionen und deren Resultat: *i* für „inferior", *s* für „superior", „offener Schluß".

Anhand der in einem Lochkartensystem erfaßten Schwankvarianten ergaben sich folgende Grundstrukturen mit jeweils mehreren Strukturmodellen:

I. *Schwänke mit Selbstdarstellung.* Das prädikative Element dieser Gruppe zeigt eine Abweichung, ein Manko des subjektivalen Elements im Verhältnis zum Normalen, Gewohnten auf. Die Selbstdarstellung erfolgt als:

1 — Negative direkte Selbstdarstellung
— Negative indirekte Selbstdarstellung (*A* löst durch $f_n$ die negative Handlung, $f^-$, von *D* aus oder aber korrigiert diese)
2 — Positive direkte Selbstdarstellung } Anekdote
— Positive indirekte Selbstdarstellung }
3 — Gegenteiliges Resultat („Der Dumme hat's Glück").

II. *Schwänke mit passivem Opponenten* bilden den Übergang zwischen I und III; sie weisen häufig offenen Schluß oder Reihungen auf.

— Der Unterlegene kommt nicht zum Zug oder repliziert neutral (vielfach offener Schluß)
— er wird durch die unerwartete Reaktion des Tricksters entwaffnet (zuweilen Steigerung durch Übermut)
— durch den Trickster provoziert, schädigt er sich selbst
— ein an sich neutrales Faktum wird von den beiden Gegenspielern entgegengesetzt aufgefaßt (offener Schluß)

III. *Schwänke mit aktiven Opponenten*

Die Grundstruktur ist — nach H. Bausinger — der Ausgleichstyp-Revanche, mit den Subtypen Ausgleich durch Übermut bezw. „Umkehr der Waffen". Hinzukommen:

— Steigerung — Ausgleich,
— ähnlich der indirekten Selbstdarstellung, treten auch bei Schwänken mit klaren Oppositionen außerhalb des Konflikts stehende Elemente auf, mit der Funktion, die Fakten anzuregen oder — als Dopplung eines der Kontrahenten — jene zu korrigieren.

Die angeführten Modelle gehen von der Schwankepisode als strukturell-thematischer Einheit aus; sie erscheinen entweder einzeln oder aber in kombinierten Varianten, in Reihungen, Verkettugen bezw. als Schwank im Schwank, wodurch auch die Valenz der Handlungsträger arithmetisch oder geometrisch gesteigert wird.

Als Dynamik der subjektivalen und prädikativen Elemente aufgefaßt, geht die Strukturanalyse auf Einzelheiten im Aufbau des komischen Konflikts nicht ein. Einige relevante Besonderheiten, wie *l* neben *f*, Herausstellung von *A* als außerhalb des Konflikts stehendem Element schienen dennoch verzeichnenswert und besonders für das Kapitel über die Thematik des Schwanks nützlich.

Als tragende Kategorie der Gattung stellt die Struktur das Allgemeine, das allen drei untersuchten Erzählbeständen Gemeinsame dar, und die sprachlichen Varianten konnten erwartungsgemäß in diesem Bereich keine ethnischen Charakteristika belegen.

# DREPTUL CUTUMIAR ŞI FOLCLORUL OBICEIURILOR

NICOLAE BOT

Studiile asupra culturii populare româneşti au sondat, de cele mai multe ori, în variate moduri, straturile arhaice ale acesteia. S-au avut în vedere stadiile de mentalitate conservate în diferitele ei domenii, tematica şi structura stilistică a textelor, similitudinile cu formele cele mai vechi din cultura altor popoare, modalităţile de realizare scenică, semnificaţiile, atestările documentare etc.; de la scrierile lui D. Cantemir pînă în zilele noastre asemenea preocupări au fost permanente în toate etapele pe care le-a parcurs folcloristica românească. Drumul a fost presărat cu naivităţi şi cu aserţiuni amatoristice, dar şi cu intuiţii şi ipoteze plauzibile referitoare la vechimea culturii noastre populare. Acestea ar merita un studiu special care ar pune în lumină nu numai permanenţa unor asemenea preocupări, ci şi momentele lor de mare adîncime. Coroborarea concluziilor oferite de atari studii afirmă rolul de excepţie al culturii populare materiale şi spirituale în cunoaşterea istoriei poporului nostru.

Studii dintre cele mai temeinice sînt iluminate de credinţa autorilor lor că în numeroase capitole cultura populară conţine mărturii despre trecutul îndepărtat, că perpetuează acest trecut într-un mod specific şi că el poate fi descifrat cu o metodologie suplă şi prin raportare la cele mai variate fenomene sociale, istorice, culturale etc. din locuri şi epoci diferite. Unii cercetători sînt, cu drept cuvînt, mai prudenţi în afirmaţii, uneori şi în funcţie de domeniul cercetat, precum Ovidiu Bîrlea, atunci cînd se referă la cultura spirituală a dacilor, care „a rămas încă în mare parte necunoscută, cu toate strădaniile meritorii ale arheologilor şi istoricilor. Ce anume s-a transmis din aceasta şi se mai păstrează în producţiile folclorice de la noi rămîne încă o taină greu de descifrat"[1]. Alţii par a fi mai încrezători, precum Traian Herseni, care consideră că cercetările de acest fel permit „reconstituirea unor vechi forme de cultură spirituală şi chiar socială, pe care arheologia, cu mijloacele ei fragmentare, exclusiv materiale, nu le poate decît bănui şi conjectura, dar niciodată verifica"; autorul crede în posibilitatea şi necesitatea unei arheologii sociale „care să ia ca punct de plecare realităţile sociale vii, păstrătoare a numeroase rămăşiţe din trecut, spre deosebire de arheologia propriu-zisă, care caută să scoată la iveală civilizaţiile şi culturile ome-

[1] Ovidiu Bîrlea, *Folclor şi istorie*, în REF 11 (1966), nr. 1, p. 15.

nești îngropate în pămînt, urmînd ca fiecare să se sprijine pe cealaltă"[2]. În asemenea reconstituiri sîntem avantajați de complexitatea culturii populare românești, ca una care păstrează pînă în zilele noastre teme și structuri arhaice, alături de multe altele noi, și trimite gîndul, prin cele dintîi, pînă la formele originare ale artei și, uneori, pînă la limanurile istoriei. Puține popoare au păstrat o cultură atît de veche și de bogată, cu genuri, teme și structuri specifice sau demult dispărute din culturile altor popoare. Caracterele ei arhaice nu pot fi explicate doar prin mai tîrzia apariție la noi a culturii gramaticalizate. Este adevărat că aproape peste tot producțiile folclorice „legate de anumite credințe și practici cu substrat magic s-au dovedit deosebit de tenace, dăinuind pînă în epoca noastră"[3]. Dar se pare că ne caracterizează cultul tradiției și păstrarea datinei strămoșești în ce au ele mai valoros ca experiență a devenirii umane, ca echilibru interior; o tradiție ce dovedește deopotrivă vechime și stabilitate în același spațiu geografic, precum și respect pentru lungul șir al generațiilor care au făurit-o. Și fiecare din domeniile acestei culturi, scrutat din perspectiva valorii documentare, constituie o fereastră deschisă spre trecut, pe care îl luminează într-un mod specific, dincolo de document și în completarea lui. Cultura populară este expresia continuității de viață spirituală și s-a dovedit, alături de limbă, un domeniu cu rosturi fundamentale în păstrarea ființei noastre etnice.

În cele ce urmează ne propunem să sugerăm o posibilă analogie între structura unor texte poetice rituale sau ceremoniale și vechile forme de versificare a legilor, caracteristice, se pare, mai multor popoare ale antichității, printre care și acelora de pe teritoriul patriei noastre.

Între normele de drept arhaic și diferite domenii ale culturii populare, mai ales ale celei spirituale, există numeroase legături. Aceasta din urmă conservă rudimente ale celor mai vechi forme de „legislație" care au reglementat relațiile dintre oameni și dintre colectivități. Constatarea, devenită loc comun în studiile de etnologie, este valabilă nu numai pentru dreptul cutumiar românesc, ci și pentru acela al altor popoare. Toți cercetătorii, etnologi sau juriști, văd în dreptul cutumiar sau în „obiceiul pămîntului" unul din izvoarele fundamentale ale dreptului modern. În lipsa unui sistem juridic unitar oamenii se conduceau după cutume locale.

Despre dreptul cutumiar al băștinașilor de pe teritoriul României, dinaintea formării poporului român, s-au păstrat, în scrierile unor autori ai antichității, cîteva informații de importanță particulară.

---

[2] *Forme străvechi de cultură poporană românească*, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1977, p. 287. Constatarea se bazează pe o analiză a cetelor de feciori din Țara Oltului, dar este valabilă pentru toate domeniile culturii populare arhaice. Tot acolo afirmă: „Stă deci în posibilitățile etnografiei, așa cum a fost concepută de Morgan și Engels și realizată de atunci încoace de numeroși cercetători, să reconstituie, în colaborare cu arheologia și antropologia, toate treptele mai importante de dezvoltare ale unui popor, străbătute de el și de strămoșii săi, de la sălbăticie la civilizație, cu singura condiție de a culege cu atenție toate rămășițele cuprinse în cultura poporană actuală și de a le interpreta în chip corespunzător, bineînțeles în corelație cu datele arheologiei și ale antropologiei fizice, sociale și culturale (*Ibid.*, 288).

[3] Ovidiu Bîrlea, *lucr. cit.*, p. 14.